COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

NOTA DE DEMANDA

NOTAS EXPLICATIVAS

O presente modelo de documento foi elaborado com fundamento nas disposições do Regulamento de Licitações e Contratos - RLC desta Companhia, bem como nas boas práticas consultivas e jurisprudenciais do TCU, AGU e CGU.

Este modelo procura fornecer uma base formal para a elaboração da Nota de Demanda, a qual será formulada com base nos estudos preliminares efetuados pela área demandante da contratação e que, futuramente, servirá de referência para a produção da Matriz de Riscos e do Termo de Referência ou do Projeto Básico, com vistas a realização da licitação e respectivo contrato. Por se tratar de um modelo diretivo, este documento sofrerá variação de conteúdo, conforme as peculiaridades do objeto da contratação. Assim, compete ao seu elaborador apresentar, de forma clara e objetiva, os principais pontos averiguados nos seus estudos preliminares, dos quais, na forma do art. 115 do RLC, listamos os seguintes itens mínimos:

I - a explanação da situação-problema que originou a necessidade de contratar o bem, serviço ou obra e os seus impactos para a Conab;

II- a identificação da solução que melhor se aplica à contratação do bem, serviço ou obra e a justificativa administrativa para a sua escolha;

III- a identificação da modalidade de licitação que será utilizada e a justificativa da sua adoção;

IV - definição precisa, suficiente e clara do objeto, sendo vedadas aquelas que, por excessivas, ou desnecessárias, limitem a competição;

V - a descrição, devidamente justificada, da quantidade do objeto e a previsão de data da execução do objeto;

VI - a apresentação dos benefícios do bem, serviço ou obra que serão contratados e a quem se destinará; e

VII - a assinatura de todos empregados que participaram da sua elaboração.

A fim de atender os itens mínimos acima elencados, o modelo em apreço foi estruturado utilizando-se como referência o rol descrito no art. 108 do RLC, que apresenta de forma objetiva, completa e didática o passo à passo dos estudos preliminares que fundamentam a Nota de Demanda, e dentre os quais encontram-se também inclusos os itens mínimos do art. 115, acima mencionados.

*Os itens deste modelo de destacados **em AZUL devem ser adaptados**, pelo elaborador do documento, de acordo com as peculiaridades do objeto da contratação, cuidando-se para que, quando couber, sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos futuros da licitação, para que não conflitem entre si. Lembramos que os textos apresentados são exemplificativos e sugestivos, e foram descritos no modelo apenas para nortear o empregado que o formula.*

*Alguns títulos receberam notas de referência normativa destacadas **em VERMELHO** para compreensão do agente responsável pela elaboração da minuta e que **deverão ser suprimidas quando da finalização do documento**.*

1. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO (ART. 108, §1º, I E ART. 115, I, DO RLC)

***Nota de referência:** Neste título, conforme estabelece o Art. 110, §1º, do RLC deverá ser observado que para a identificação da necessidade da contratação, a justificativa da necessidade deve ser fornecida pela área interessada na contratação, uma vez que é ela a unidade que melhor conhece a problemática que se pretende afligir com a contratação futura.*

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ……(contextualizar a contratação pretendida dentro do cenário da empresa, bem como apresentar a problemática e as referências que indicam como necessária a sua realização) ……

Assim, para aumentar a racionalidade, a eficiência e a eficácia dos serviços de fornecimento de ……, propõem-se ……..... ……..…….. .

Em tal modelo, a futura contratada ……..... ……

A proposta desta contratação pretende:

a) .....

b).....

c).....

.....

Dessa forma, ao analisarmos a contratação pretendida, sob as diretrizes do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC), bem como na forma dos preceitos básicos das boas práticas de gestão e dos princípios da eficiência, eficácia, a economicidade, a sustentabilidade, a racionalização dos recursos financeiros, materiais e humanos, bem como a melhoria dos serviços ofertados, constata-se que …….. .

2. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA COMPANHIA (ART. 108, §1º, II DO RLC)

***Nota de referência:** Na forma do Art. 110, §2°, do RLC, se houver instrumentos de planejamento da Conab correlatos à contratação futura, dever-se-á:*
I - indicar se a contratação esta alinhada aos planos instituídos, tais como: Plano de Desenvolvimento Institucional ou Planejamento Estrategico, quando houver;
II - informar a politica publica a que esteja vinculada ou a ser instituida pela contratação , quando couber.

A contratação alinha-se ao Planejamento Estratégico da Companhia, uma vez que …… ..... ……

Assim, a contratação, em questão, coaduna com o Planejamento Estratégico da Companhia, o qual estabelece na sua cadeia de valor que a gestão administrativa deverá suprir insumos e serviços necessários a gestão e operação da Companhia, tais com……. …… .

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 108, §1º, III DO RLC)

***Nota de referência**: Segundo o art. 110, §3º,do RLC, deverão aqui ser apresentados os seguintes requisitos da contratação:*
I - elencar os requisitos necessários ao atendimento da necessidade;
II - incluir, quando couber, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada;
III - prever a duração do Contrato de prestação de serviços que não excedera a 5 (cinco) anos, e justificar a decisão;
IV - constar a necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;
V - elaborar quadro identificando as soluções de mercado como produtos, fornecedores e fabricantes que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos. (Art. 110, §3º,do RLC)

A contratação em apreço tem por requisitos necessários ……..

Para o delineamento da contratação, existe a necessidade de determinar que ……..

A Contratada para execução do objeto deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade:

a) ….

b) respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (exemplo sugestivo)

c) Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços; (exemplo sugestivo)

d) …...

A contratação deverá ter vigência de …….. ano(s), considerando a necessidade de …… .

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE (ART. 108, §1º, IV E ART. 115, V, DO RLC)

***Nota de referência**: Nos moldes do art. 110, §4º,do RLC, para se estabelecer as estimativas das quantidades do objeto que se pretende contratar, é necessário:*
I - definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas;
II - utilizar informações das contratações anteriores, se for o caso;
III - incluir nos autos as memorias de calculo e os documentos que lhe dão suporte;
IV - para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se mostra possível antes da contratação, avaliar a inclusão de mecanismos para tratar essa questão."

A unidade de medida para a contratação em apreço será …… .

Assim, para estimar a quantidade de demanda a se contratada, utilizaremos como referência …… , conforme tabela abaixo:

Local	Item	Total diário	Total mensal
		Total	

(tabela exemplificativa)

Diante dos dados acima descritos, obtemos a seguinte quantidade:

Produto	Quantidade Atual	Quantidade Estimada

(tabela exemplificativa)

Dessa forma, temos a seguinte estimativa para a contratação para o período de …. (…..) anos:

Produto	Quantidade Atual	Quantidade Estimada
	TOTAL	

(tabela exemplificativa)

A estimativa disposta é meramente expectativa, visto que as quantidades poderão sofrer variações, conforme a utilização dos usuários.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR (ART. 108, §1º, V E ART. 115, II, DO RLC)

***Nota de referência:** Conforme art. 110, §5º, do RLC, neste título deverá ser apresentado o levantamento de mercado efetuado e a justificativa para a escolha do tipo de solução que será contratar, observando-se, para tanto, os seguintes aspectos:*

I - considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades da Administração Pública, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam as necessidades da Conab;

II - realizar levantamento de informações em pesquisas e estudos sobre o objeto da contratação, realizados por órgãos ou entidades publicas ou privadas especializadas no ramo da solução, para justificar a decisão; e

III - em situações específicas ou nos casos de complexidade técnica do objeto, poderá ser realizada audiência publica para coleta de contribuições, a fim de definir a solução mais adequada visando preservar a relação custo-beneficio.

Para o estudo desta contratação, utilizou-se de contratações similares da Administração pública, a fim de balizarmos as condições e critérios para atingirmos os objetivos da contratação. Assim utilizamos as seguintes referências:

a) …

b)….

c) ….

….

Atualmente, no mercado existem outras soluções, porém esta é a que se apresenta mais viável, do ponto de vista da qualidade de serviços, eficiência, racionalização, eficacia e economicidade, bem como quanto …….. .

6. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS (ART. 108, §1º, VI DO RLC)

***Nota de referência:** No que condiz às estimativas de preços ou preços referenciais, assim orienta o art. 110, §6º, do RLC:*

I - utilizar, preferencialmente, preços referenciais divulgados por órgãos ou entidades da Administração Pública, justificando a escolha quando houver varias opções, ou a não utilização;

II - definir e documentar o método para estimativa de preços ou meios de previsão de preços referenciais; e

III - incluir nos autos as memórias de cálculo da estimativa de preços ou dos preços referenciais e os documentos que lhe dão suporte.

Para estimar o preço referencial desta contratação, utilizar-se-á de pesquisa de mercado para obter o menor preço, a média ou mediana do preço unitário da dose, para formar o preço global de referência da licitação. (exemplo de texto sugestivo)

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (ART. 108, §1º, VII E ART. 115, V, DO RLC)

Nota de referência: *Nos moldes do art. 110, §7º, do RLC, na descrição da solução como um todo, devem ser apresentados todos os elementos que se pretendam que sejam produzidos, contratados ou executados, para que a contratação produza os resultados esperados pela Conab.*

A contratação visa disponibilizar, pelo período de …….. anos, fornecimento de …., com a seguinte finalidade:

a) ….

b) ….

c) …..

.....

A contratada deverá disponibilizar:

a) …..

b) ….

c) …..

..…..

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO (ART. 108, §1º, VIII DO RLC)

Nota de referência: *O art. 110, §8º,do RLC elenca as seguintes orientações referentes às justificativas para o parcelamento ou não da solução a ser contratada:*

I - o parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas;

II definir e documentar o método para avaliar se o objeto e divisível, levando em consideração o mercado fornecedor, podendo ser parcelado caso a contratação nesses moldes assegure, concomitantemente:

a) ser técnica e economicamente viável;

b) que não haverá perda de escala; e

c) que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.

A contratação do objeto deste estudo, em único item, justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, uma vez que vários prestadores de serviços implicarão em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços. (exemplo de texto sugestivo)

Ressalta-se ainda que é praxe de mercado as empresas deste ramo ofertarem toda a solução de fornecimento, bem como existem diversas empresas que trabalham com esse modelo de negócio. Dessa forma, para trazer todos os benefícios elencados neste estudo, é imprescindível a contratação do serviço em único lote, tendo apenas uma empresa para executar todo o objeto. (exemplo de texto sugestivo)

(Caso haja parcelamento, apresentar as motivações pertinentes)

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (ART. 108, §1º, IX E ART. 115, VI, DO RLC)

Nota de referência: *No título em apreço deve-se relatar os resultados pretendidos com a contratação futura em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis, declarando-se, ainda, os benefícios diretos e indiretos que a Conab almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficacia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis - inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, como, por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica - bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos a sociedade (vide art. 110, §9º,do RLC).*

São resultados esperados da contratação ora pretendida:

a) …

b) ….

c) ….

10. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA CONAB (ART. 108, §1º, X DO RLC)

Nota de referência: *Caso haja necessidade de adequação do ambiente da Conab, para fins de execução da contratação futura, assim orienta o art. 110, §10º,do RLC:*

I - elaborar cronograma com todas as atividades necessárias a adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos e com os responsáveis por esses ajustes nos diversos setores;

II - considerar a necessidade de capacitação de empregados para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado; e

III - juntar o cronograma ao processo e incluir, na Matriz de Riscos, os riscos de a contratação fracassar caso os ajustes nao ocorram em tempo. (Art.)

Para a contratação do objeto em apreço será necessária a adequação do ambiente da empresa nos seguintes aspectos:

a) …

b) …

c) …..

…..

OU

Para este objeto não existe a necessidade qualquer outra contratação.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES (ART. 108, §1º, XI DO RLC)

São contratos correlatos ou interdependentes à presente contratação os elencados a seguir:

a) …

b) …

c) …..

Para este objeto não existe a necessidade qualquer outra contratação.

12. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (ART. 108, §1º, XII DO RLC)

Nota de referência: *A declaração de que a contratação e viável ou não deve ser justificada com base nos elementos averiguados nos Estudos Preliminares (Art. 110, §11º,do RLC).*

Entendemos que a contratação é viável e essencial, visto que gerará diversos benefícios, sendo um deles a redução de custos diretos e indiretos, bem como a prestação de um serviço de qualidade, higiênico e sustentável. (exemplo sugestivo)

Assim a contratação visa disponibilizar …… .

13. IDENTIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO OU DE CONTRATAÇÃO DIRETA (ART. 115, III, DO RLC)

Considerando-se tudo o quanto foi exposto, verifica-se que, por se tratar de serviço comum, a Contratação será realizada na forma de Pregão Eletrônico, sob o critério de ……. .

CIDADE, DIA – MÊS - ANO

Responsável pelo estudo:

NOME
CARGO/FUNÇÃO

Brasília, 18 de agosto de 2026

Referência: Processo nº.: 21200.005382/2026-29	SEI: nº.: 55430846